Đề xuất là quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can của Trưởng đồn biên phòng là trái pháp luật vì thế không thể căn cứ vào 2 quyết định này để CQĐT ra quyết định kết luận điếu tra….

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)Câu a (không chắc lắm)

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Việc Toà án T triệu tập Cha của A làm người bảo vệ cho quyền lợi của người bị hại là không chính xác vì căn cứ vào Khoản 1 Điều 59 BLTTHS thì Người bảo vệ quyền lợi của đương sự là người mà bị hại nhờ bảo vệ quyền lợi cho họ (nhưng A đã chết thì lấy gì mà nhờ). Trong trường hợp này thì cả cha và mẹ của A điều có thể là người đại diện hợp pháp của người bị hại.

Cần thay đổi HTND Hoàng Anh vì căn cứ vào khoản 3 điều 42 BLTTHS

Ý kiến : đồng ý

Căn 7) Hướng bào chữa cho Nghiên là theo hướng giảm nhẹ hình phạt…

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Điểm c, e, g là có cơ sở

Điểm i: không có cơ sở vì theo quy định tại điểm a điều 1 chương II Nghị quyết 04/HĐTP ngày 29/11/1986 thì thực hiện tội giết người một cách man rợ là kẻ tội phạm không còn tính người, dùng thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp, rùng sợ trong xã hội như móc mắt, xẻ thịt, moi gan, chặt người ra từng khúc….

Điểm n: không có cơ sở vì giết người là tính chất côn đồ là trường hợp giết người có tính hung hãn cao, coi thường tính mạng người khác, vì lý do nhỏ nhen…

Ý kiến : đồng ý

.Câu 9) Nên viết đơn xin ân giảm án tử hình **Ý kiến : đồng ý**

Câu 10) Tham khảo đơn kháng cáo **Ý kiến : đồng ý**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: ……..……..

Địa chỉ: ……..……...

Là: …….....

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...